

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1427/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายจ้ง จุง โฮ หรือกวี จองพิสาร

จำเลย

นายจ้ง จุง โฮ หรือกวี จองพิสาร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 245

ความว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาไว้บัดนี้จำเลยไม่
ตั้งใจที่จะขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นฎีกา และไม่ตั้งใจที่จะฎีกาด้วย โปรดออกหมาย
จำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
264,265,268,83,91,33 ฯลฯ พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ. 2522 มาตรา
4,11,12,18,62,81 ฯลฯ ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265,268 จำคุก
1 ปี ลงโทษตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง มาตรา 62 จำคุก 3 เดือน ตามมาตรา
81 จำคุก 3 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่ง
หนึ่ง คงจำคุก 9 เดือน ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยแถลงในคำร้องประกอบ
ว่าจะยื่นฎีกาต่อไป (อันดับ 24 แผ่นที่ 2,24)

ศาลฎีกาทำคำสั่งคำร้องเสร็จ และส่งไปยังศาลชั้นต้นเพื่ออ่านเมื่อวันที่ 13

ตุลาคม 2530

ปรากฏว่าก่อนศาลฎีกาส่งคำสั่งคำร้องพร้อมสำนวนไปยังศาลชั้นต้นจำเลยได้ยื่นคำร้องตั้งกล่าวต่อศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้นส่งคำร้องตั้งกล่าวของจำเลยมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง และต่อมาศาลชั้นต้นได้ส่งคำสั่งคำร้องของ ศาลฎีกาคืนมาด้วย

คำสั่ง

ยกคำร้องของจำเลยที่ขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด เมื่อพ้นกำหนดฎีกาแล้ว

ยกคำร้องของจำเลยที่ขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาให้ศาลชั้นต้นออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุด เมื่อพ้นกำหนดฎีกาแล้ว

(ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
